

นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จนถึงวันชำระ โดยอ้างเหตุว่าผู้ฟ้องคดีจ้างงานนาย ย. เป็นการจ้างคนพิการล่าช้าไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าได้นำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีลูกจ้างที่มีใช้คนพิการในสถานประกอบการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๘๓ คน ซึ่งจะต้องจ้างงานคนพิการจำนวน ๓ คน ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น และผู้ฟ้องคดีได้จ้างงานคนพิการไว้แล้วจำนวน ๓ คน ได้แก่ นาย ส. นาง ว. และนาย ย. แต่การจ้างนาย ย. เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการจ้างงานคนพิการล่าช้า และมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีจ้างงานคนพิการได้ครบถ้วนตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าการจ้างนาย ย. เป็นการจ้างต่อเนื่องจากคนพิการที่จ้างก่อนหน้านี้ คือ นาย ก. ที่มีอาการพิการตาซ้ายบอดสนิท ส่วนตาขวาปกติ แต่โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ และประกาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการไว้เป็นการเฉพาะ โดยคนพิการทางการเห็นไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีตาพิการหรือตาบอดเพียงข้างเดียว ตาบอดสี ตาเข และตาเหล่ เมื่อนาย ก. เป็นผู้มีตาซ้ายบอดสนิท ส่วนตาขวาปกติ นาย ก. มิใช่คนพิการที่มีความบกพร่องทางการเห็นตามความหมายของคนพิการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ และตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีจ้างนาย ก. เข้าทำงานในสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงไม่อาจถือเป็นการจ้างงานคนพิการตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ เมื่อการจ้างนาย ก. ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การจ้างคนพิการ การที่ผู้ฟ้องคดีจ้างงานนาย ย. ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการจ้างงานคนพิการต่อเนื่องจากการจ้างนาย ก. ดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด เมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติที่มอบภาระหน้าที่ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสงเคราะห์คนพิการในการกิจหน้าที่ของรัฐ โดยนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกเป็นกฎกระทรวง หากไม่สามารถรับคนพิการเข้าทำงานได้ จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๕ ของกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงิน



ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ การที่ข้อ ๕ ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ที่มีได้รับคนพิการเข้าทำงานต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ เป็นรายปี โดยต้องชำระภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของแต่ละปี หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจ้างงานคนพิการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของแต่ละปี แต่มีการดำเนินการจ้างงานคนพิการภายหลังระยะเวลาดังกล่าว นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ เป็นรายปี โดยมีอาจหักจำนวนค่าจ้างตามจำนวนวันที่จ่ายค่าจ้างไปจริงได้ ซึ่งเป็นการสร้างภาระให้แก่ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเกินสมควร ประกอบกับภายหลังได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยหมายเหตุท้ายกฎกระทรวงดังกล่าวระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ว่า เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการคำนวณเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรับคนพิการเข้าทำงาน และให้คนพิการสามารถหางานทำได้ในระหว่างปี สมควรแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการและระยะเวลาในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กำหนดเรื่องการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในกรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการปฏิบัติไม่ครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และกำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในภายหลังจากครบระยะเวลาในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขอรับเงินที่ส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคืนได้ ดังนั้น เมื่อวินิจฉัยแล้วว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจะต้องจ้างงานคนพิการจำนวน ๓ คน แต่ผู้ฟ้องคดีจ้างงานคนพิการแล้วจำนวน ๒ คน ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๖ ตามระยะเวลาที่ไม่ได้จ้างคนพิการให้ครบถ้วนจำนวน ๑ คน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕) จำนวน ๒๔๑ บาท คูณด้วยจำนวน ๑๕๐ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๓๖,๑๕๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งตามหนังสือจังหวัดพัทลุง ที่ พท ๐๐๐๕/๗๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๖ เกินกว่าจำนวน ๓๖,๑๕๐ บาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔๓/๒๕๖๗)



คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. ราชการส่วนกลาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ราชการส่วนภูมิภาค

๒.๑ จังหวัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ อำเภอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ หมู่บ้านและตำบล

๒.๓.๑ การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน กรณีมีถิ่นที่อยู่
หลายแห่ง

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามหลายประการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยในส่วนคุณสมบัติของการมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ (๓) ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติ
ครบทั้งสามประการประกอบกัน กล่าวคือ ๑. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ ๒. มีชื่อ
ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน และ ๓. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน โดยข้อกำหนด
ดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน นอกจากจะได้รับ
การยอมรับจากคนในหมู่บ้านแล้ว ควรที่จะต้องเป็นคนในหมู่บ้านโดยมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่
เป็นประจำ และได้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด
ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ ดังกล่าว
อันเป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิของบุคคลจะต้องพิจารณาให้ได้ความโดยชัดแจ้งและรอบคอบว่า
ผู้นั้นไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำในพื้นที่ที่ลงสมัครจริงโดยปราศจากข้อสงสัย
อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคล



ข้อเท็จจริงตามคดีนี้แม้จะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยหลับนอนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ กับภรรยาเพื่อดูแลมารดาที่ป่วย มิได้พักอาศัยหลับนอนในพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากได้เอื้อเฟื้อบ้านหลังนี้แก่พี่สาวอยู่อาศัยกับครอบครัว ก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียังคงเป็นเจ้าของบ้านและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหมู่ที่ ๑๓ ในฐานะเป็นเจ้าบ้าน มีชื่อเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้า และได้มีเจตนาย้ายภูมิลำเนาออกจากบ้านในหมู่ที่ ๑๓ แต่อย่างไร ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ แล้วลาออกมาเพื่อสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ในครั้งนี้ และเป็นผู้ดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีและภรรยายังประกอบอาชีพทำนาในพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ มาโดยตลอด จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีมีถิ่นที่อยู่เป็นประจำในหมู่ที่ ๑๓ แล้ว และเมื่อหมู่ที่ ๑๓ และหมู่ที่ ๕ มีพื้นที่ ไกลชิดติดต่อกันและบ้านทั้งสองหลังของผู้ฟ้องคดีก็อยู่ไม่ห่างไกลกันมากนัก ผู้ฟ้องคดีจึงมีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำทั้งสองหมู่บ้าน อันถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สลับเปลี่ยน กันไป โดยกฎหมายให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาก็ได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติครบตามมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ การที่นายอำเภอพิจารณาและมีหนังสือแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากมีถิ่นที่อยู่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน จึงขัดต่อข้อเท็จจริงตลอดจนพฤติการณ์ในการดำรงชีวิต อันไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในฐานะเจ้าบ้าน โดยย้ายมาจากหมู่ที่ ๕ ตำบลเสอเพลอ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ต่อมา นายอำเภอกุมภวาปี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้สมัคร รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่มีการทักท้วงว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการสมัครเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านหมู่ที่ ๑๓ แต่พักอาศัยอยู่กับภรรยาในพื้นที่หมู่ที่ ๕ กรณีจึงมีถิ่นที่อยู่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีกินอยู่หลับนอนที่บ้านในหมู่ที่ ๕ เป็นประจำ แม้จะมีชื่อในทะเบียนบ้านหมู่ที่ ๑๓ และพักอาศัย เพื่อประกอบอาชีพการเกษตรบางครั้งบางคราว ถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่เป็นประจำ ในหมู่ที่ ๑๓ จึงขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณามติดังกล่าวแล้วเห็นชอบด้วย จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน คือ นาย ส. และแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติรับเลือก เป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ โดยที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ แห่งพุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๒ บัญญัติว่า ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามดังต่อไปนี้ ... (๓) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย การทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือก และเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ เป็นหลักฐาน ... พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๙ บัญญัติว่า ผู้ใดมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านใด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาอยู่ ณ ที่นั้น และประมวลกฎหมาย



แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗ บัญญัติว่า ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่ ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ มาตรา ๓๘ บัญญัติว่า ถ้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สลับเปลี่ยนกันไป หรือมีหลักแหล่งที่ทำการงานเป็นปกติหลายแห่ง ให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้น และมาตรา ๔๑ บัญญัติว่า ภูมิลำเนาย่อมเปลี่ยนไปด้วยการย้ายถิ่นที่อยู่ พร้อมด้วยเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่าจะเปลี่ยนภูมิลำเนา จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามหลายประการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ โดยในส่วนคุณสมบัติของการมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ (๓) ซึ่งผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติครบทั้งสามประการประกอบกัน กล่าวคือ ๑. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ ๒. มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน และ ๓. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน โดยที่การจะพิจารณาว่าผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำในหมู่บ้านนั้นหรือไม่ จะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงตลอดจนพฤติการณ์ในการดำรงชีวิตของผู้นั้นตามความเป็นจริงเป็นรายกรณีไป อีกทั้ง บุคคลอาจมีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นก็ได้ ซึ่งข้อกำหนดเกี่ยวกับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมีเจตนารมณ์เพื่อให้บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนอกจากจะได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านแล้ว ควรที่จะต้องเป็นคนในหมู่บ้านโดยมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำในหมู่บ้านนั้นด้วย และได้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันแล้วระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องที่ย่อมจะต้องรู้จักพื้นที่และบุคคลที่เป็นลูกบ้านเป็นอย่างดี เข้าใจบริบทและสภาพปัญหาต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในการดูแลทุกข์สุขของราษฎร แก้ไขปัญหา ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ตรวจตรา สอดส่อง ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยหลบนอนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ กับภรรยาเพื่อดูแลมารดาที่ป่วย มิได้พักอาศัยหลบนอนในพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ เนื่องจากได้เอื้อเฟื้อบ้านหลังนี้แก่พี่สาวของตนให้อยู่อาศัยพร้อมกับครอบครัวก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดียังคงเป็นเจ้าของบ้านและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหมู่ที่ ๑๓ ในฐานะเป็นเจ้าบ้าน มีชื่อเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าและมีได้มีเจตนาย้ายภูมิลำเนาออกจากบ้านในหมู่ที่ ๑๓ แต่อย่างไรก็ดี ประกอบกับพฤติการณ์ การดำรงชีวิตของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ ๑๓ แล้วลาออกเพื่อสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ในครั้งนี้ และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ โดยในช่วงเช้าของทุกวันจะมาเปิดระบบน้ำประปาหมู่บ้าน และเมื่อมีเหตุขัดข้องชาวบ้านจะไปตามผู้ฟ้องคดีให้ทำการแก้ไข อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีและภรรยาประกอบอาชีพทำนาในพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ มาโดยตลอด จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีมีถิ่นที่อยู่เป็นประจำในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ แล้ว และเมื่อหมู่ที่ ๑๓ และหมู่ที่ ๕ มีพื้นที่ใกล้ชิดติดต่อกันและบ้านทั้งสองหลังของผู้ฟ้องคดีก็อยู่ไม่ห่างไกลกันมากนัก สามารถเดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก ผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำทั้งสองหมู่บ้าน อันถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สลับเปลี่ยนกันไป โดยกฎหมายให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาก็ได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๘



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ อันเป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิของบุคคล ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาให้ได้รับความโดยชัดแจ้งและรอบคอบว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำในพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ โดยปราศจากข้อสงสัยเสียก่อนจึงจะวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคล เมื่อผู้ฟ้องคดี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหมู่ที่ ๑๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติ ครบทั้งสามประการตามมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ และไม่ขาดคุณสมบัติ ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ย่อมขัดต่อข้อเท็จจริงตลอดจนพฤติการณ์ในการดำรงชีวิตของผู้ฟ้องคดี และไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี การพิจารณาคุณสมบัติรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผล อย่างเดียวกัน จึงเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๘๔/๒๕๖๘)

๒.๓.๒ การจัดการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และข้อ ๗๗ ของระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้ในระหว่างการนับคะแนนถ้าผู้สังเกตการณ์หรือผู้มีสิทธิเลือก เห็นว่า การนับคะแนนไม่ถูกต้องให้ทำการทักท้วงโดยสุภาพ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการ นับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการเลือกได้นับคะแนนโดยเปิดเผย ทั้งกรรมการเลือก ได้วินิจฉัยบัตรเลือก ขาน และอ่านบัตรเลือกต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ โดยไม่ปรากฏว่าผู้สังเกตการณ์ และผู้ลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งสองฝ่ายได้ทักท้วงในระหว่างการนับคะแนนแต่อย่างใด จึงต้องถือว่าการวินิจฉัยบัตรเลือก ขาน และอ่านบัตรเลือกเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อ ๗๑ ของระเบียบเดียวกัน และการที่ผู้ฟ้องคดีทักท้วงว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้องภายหลังจากที่นับคะแนน แล้วเสร็จ ย่อมไม่มีผลให้ผู้อำนวยความสะดวกหน่วยเลือกตั้งต้องดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีทักท้วงแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้อ้างเหตุอื่นใดนอกเหนือจากการนับคะแนนไม่ถูกต้อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ครั้งดังกล่าวจึงเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแล้ว ดังนั้น คำสั่งของนายอำเภอที่แต่งตั้ง ให้ผู้ร้องสอดดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยยกคำร้องคัดค้าน ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย



ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมายเลข ๒ และไม่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงนายอำเภอเบตง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอความเป็นธรรมและขอตรวจสอบรายชื่อผู้มาใช้สิทธิในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบบัตรเสียอีกครั้งหนึ่ง โดยอ้างเหตุผลว่าในการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้พบเหตุการณ์ผิดปกติ และข้อพิรุธหลายประการ ได้แก่ การเลือกตั้งจัดโต๊ะสำหรับผู้สังเกตการณ์ให้อยู่ภายในหน่วยเลือกตั้ง แต่ไม่ให้ผู้สังเกตการณ์เข้าไปทำหน้าที่ใด ๆ และให้ผู้สังเกตการณ์อยู่นอกเชือกกันของหน่วยเลือกตั้ง ในการนับคะแนนเจ้าหน้าที่ในหน่วยได้หันด้านที่มองเห็นได้ไว้ด้านหลัง ทำให้ไม่สามารถมองเห็นการหยิบบัตรภายในหีบบัตรได้ ทั้งในการนับคะแนนแม้มีการสุ่มเลือกแต่ก็อยู่ห่างไกล อีกทั้งผู้ฟ้องคดียังมีหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมในการเลือกผู้ใหญ่บ้านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ด้วย แต่ถูกยกคำร้องคัดค้าน จึงยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ กรณีเห็นได้ว่าหนังสือของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นการร้องคัดค้านว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามข้อ ๘๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ ได้กำหนดให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยนับแต่วันที่นายอำเภอประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านจนถึงวันเลือก ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้น ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เนื่องจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นตำแหน่งที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในหมู่บ้านนั้น ๆ เป็นตัวแทนของราษฎรในหมู่บ้านและมีหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอ รวมทั้งการรับฟังปัญหาและแก้ไขทุกข์ร้อนของประชาชน ซึ่งหากผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติหรือการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมแล้ว ก็จะทำให้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ประกอบกับข้อ ๗๗ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ในระหว่างการนับคะแนน ถ้าผู้สังเกตการณ์หรือผู้มีสิทธิเลือกเห็นว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง ให้ทำการทักท้วง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการเลือกได้นับคะแนนโดยเปิดเผย ทั้งกรรมการเลือกได้วินิจฉัยบัตรเลือก ขาน และอ่านบัตรเลือกต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ โดยไม่ปรากฏว่า ผู้สังเกตการณ์และผู้ลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งสองฝ่ายได้ทักท้วงในระหว่างนับคะแนนแต่อย่างใด จึงต้องถือว่าการวินิจฉัยบัตรเลือก ขาน และอ่านบัตรเลือกเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อ ๗๑ ของระเบียบเดียวกัน การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งพิพาทจึงเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แต่งตั้งให้ผู้ร้องสอดดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยว่าคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการเป็นไปตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ เห็นควรยกคำร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นผู้ฟ้องคดีได้ทักท้วงขอให้นับบัตรเสียอีกครั้ง แต่ผู้อำนวยการหน่วยเลือก



ไม่ดำเนินการและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นหนังสือ ณ ที่ว่าการอำเภอในวันถัดไป นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดี ทักท้วงการวินิจฉัยภายหลังจากที่นับคะแนนเสร็จแล้ว จึงไม่มีผลให้ผู้อำนวยการหน่วยเลือกตั้ง ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีทักท้วงแต่อย่างใด และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้อ้างเหตุอื่นใดนอกจาก การนับคะแนนไม่ถูกต้อง จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะฟังได้ว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งดังกล่าวเป็นไป โดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๑๖/๒๕๖๓)

๒.๓.๓ การคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

การจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์ของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับ นโยบาย ๕ ข้อ อันได้แก่ (๑) เพื่อยอดเงินกู้กองทุนหมู่บ้านคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (๒) ขยายเขต ประปาหมู่บ้านและฟรีค่าน้ำประปาหมู่บ้าน (๓) ขุดลอกคู คลอง เพื่อระบายน้ำ (๔) จัดหา เรือเครื่องเพิ่มจากหน่วยงาน อบจ. และ (๕) ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน ถือเป็นการกำหนด นโยบายในการทำงานในลักษณะเพื่อประโยชน์ของราษฎรในหมู่บ้านเท่านั้น ประกอบกับการเสนอ นโยบายดังกล่าวอยู่ในบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในการประสานการช่วยเหลือเกี่ยวกับ กิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนอำนวยความสะดวกและดูแลรักษา ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน ประสานหรืออำนวยความสะดวก แก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยยังไม่ถึงขนาดมีลักษณะเป็นการเสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามข้อ ๘ (๑) ก. ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าในการ โฆษณาหาเสียง ผู้สมัครรายนี้ได้มีการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้เกิดการได้เปรียบ หรือเสียเปรียบ หรือไม่เท่าเทียมกันในการหาเสียงตามข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว กรณีจึงถือว่าไม่มีการกระทำที่ทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม ตามนัยข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยเดียวกัน ดังนั้น การที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้สมัครรายนี้เป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ น้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบล พังลา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา เห็นว่า การที่นายอำเภอสะเตา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งนาย ม. (ผู้ร้องสอด) เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก เป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้านที่เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยผู้ร้องสอดได้จัดทำและเผยแพร่ แผ่นพิมพ์หาเสียงที่มีนโยบายว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ แก่ผู้มีสิทธิเลือก ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด สงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) วินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ร้องสอดไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่แต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยที่พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจหน้าที่



ปกครองบรรดาราชภคินีที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ... และมาตรา ๒๗ บัญญัติให้ผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และมีอำนาจหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน สร้างความสามัคคีและความสามัคคี ประสานหรืออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘ กำหนดว่า การเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยข้อ ๘ (๑) กำหนดให้นับแต่วันที่นายอำเภอประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านจนถึงวันเลือก ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนน หรือดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ก. จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด และข้อ ๑๐ กำหนดว่า การกระทำที่ฝ่าฝืนตามข้อ ๘ หรือข้อ ๙ เป็นการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้ดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอด และพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า การจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายของผู้ร้องสอดทั้ง ๕ ข้อ อันได้แก่ (๑) เพิ่มยอดเงินกู้กองทุนหมู่บ้านคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (๒) ขยายเขตประปาหมู่บ้านและฟรีค่าน้ำประปาหมู่บ้าน (๓) ขุดลอกคู คลอง เพื่อระบายน้ำ (๔) จัดหาเรือเครื่องเพิ่มจากหน่วยงาน อบจ. และ (๕) ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน นั้น ถือเป็นการกำหนดนโยบายในการทำงานในลักษณะเพื่อประโยชน์ของราษฎรในหมู่บ้านเท่านั้น ประกอบกับการเสนอนโยบายดังกล่าวอยู่ในบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในการประสานการช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจการสาธารณะ กิจการอันเป็นประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนอำนวยความสะดวกเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน ประสานหรืออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ โดยยังไม่ถึงขนาดมีลักษณะเป็นการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามข้อ ๘ (๑) ก. ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ อีกทั้งในการโฆษณาหาเสียงก็ไม่ปรากฏว่ามีการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือไม่เท่าเทียมกันในการหาเสียงตามข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เมื่อไม่มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย จึงถือว่าไม่มีการกระทำที่ทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งพิพาทไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมตามนัยข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๘/๒๕๖๘)



๒.๓.๔ การพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามมาตรา ๒๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และมีหน้าที่แจ้งการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนให้กำนันทราบตามมาตรา ๒๘ ข้อ ๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้รับการบอกกล่าวว่ามีบุคคลสามารถช่วยเหลือให้บุตรหลานของชาวบ้านบรรจู้เข้ารับราชการตำรวจได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน แต่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าดำเนินการ ซึ่งวิญญูชนทั่วไปย่อมรู้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่แจ้งให้กำนันทราบ กลับไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ให้การสนับสนุนโดยนำความดังกล่าวไปบอกกล่าวแก่ผู้เสียหาย รวมทั้งยังเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและยอมจ่ายเงินให้กับผู้หลอกลวงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งตนเองก็ยอมจ่ายเงินให้กับผู้หลอกลวงเพื่อแลกกับการให้หลานของตนได้บรรจู้เข้ารับราชการตำรวจ อันเป็นการไม่กระทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร และละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องแจ้งการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนให้กำนันทราบตามมาตรา ๒๗ (๖) และมาตรา ๒๘ ข้อ ๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นการไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของการเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ให้เสื่อมเสีย ถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๑ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ และมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงต้องรับโทษทางวินัยตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับมาตรา ๖๑ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ และมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยยกคำร้องทุกข์ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยหลอกลวงชาวบ้านว่ามีบุคคลที่สามารถช่วยให้บรรจู้เข้ารับราชการตำรวจได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน แต่ในที่สุดก็ไม่ได้มีการบรรจู้เข้ารับราชการตำรวจ และผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าวได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูเขียวได้ดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมส่งความเห็นให้พนักงานอัยการจังหวัดภูเขียวสั่งฟ้องผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ต่อศาลจังหวัดภูเขียว โดยผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับในคำฟ้องและคำอุทธรณ์ว่าตนได้กระทำการตามข้อกล่าวหาจริง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อนายอำเภอ



ภูเขียว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงมีหนังสือส่งคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีพร้อมความเห็นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งพิจารณาแล้วให้ยกคำร้องทุกข์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้

โดยที่ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามมาตรา ๒๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และมีหน้าที่แจ้งการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนให้กำนันทราบตามมาตรา ๒๘ ข้อ ๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้รับการบอกกล่าวว่ามีบุคคลสามารถช่วยเหลือให้บุตรหลานของชาวบ้านบรรจู้เข้ารับราชการตำรวจได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน แต่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าดำเนินการ ซึ่งวิญญูชนทั่วไปย่อมรู้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ฟ้องคดียอมมีหน้าที่แจ้งให้กำนันทราบ กลับไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ให้การสนับสนุนโดยนำความดังกล่าวไปบอกกล่าวแก่ผู้เสียหาย รวมทั้งยังเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและยอมจ่ายเงินให้กับผู้หลอกลวงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งตนเองก็ยอมจ่ายเงินให้กับผู้หลอกลวงเพื่อแลกกับการให้หลานของตนได้บรรจู้เข้ารับราชการตำรวจ อันเป็นการไม่กระทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร และละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องแจ้งการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนให้กำนันทราบตามมาตรา ๒๗ (๖) และมาตรา ๒๘ ข้อ ๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นการไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของการเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ให้เสื่อมเสีย ถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๑ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ และมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงต้องรับโทษทางวินัยตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับมาตรา ๖๑ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ และมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและเหตุผลอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสมแก่กรณีความผิดแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๓๕/๒๕๖๗)



๒.๓.๕ การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอำนาจหน้าที่บริหารงานกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งดำเนินการทั้งปวงของกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในฐานะผู้รักษาการยังคงมีหน้าที่จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งแทนภายในระยะเวลา ๓๐ วัน และจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่พ้นตำแหน่งตามวาระ เพื่อพิจารณาผลดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และรับรองคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ตามข้อ ๒๒ วรรคสี่ และข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว การที่ประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่รักษาการไม่สามารถจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งแทนภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อีกทั้งมิได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่และรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอให้เรียกประชุมสมาชิกเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ของสมาชิกตามข้อ ๓๓ ของระเบียบเดียวกัน จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบเก้าคนซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านช่องน้ำไหล หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เห็นว่า การที่ประธานกองทุนหมู่บ้านช่องน้ำไหล หมู่ที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านช่องน้ำไหล หมู่ที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จึงยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีอำนาจหน้าที่บริหารงานกองทุนหมู่บ้าน ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ กำกับ ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนดำเนินการทั้งปวงของกองทุนหมู่บ้านช่องน้ำไหล ซึ่งต่อมาเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้รักษาการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดังกล่าวก็ยังคงมีหน้าที่จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นตำแหน่งตามวาระ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นตำแหน่งตามวาระ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และรับรองคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ตามข้อ ๒๒ วรรคสี่ และข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นตำแหน่งตามวาระ กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ



หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร นอกจากนี้ หลังจากครบกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พันตำแหน่งตามวาระไปแล้ว ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านชื่อน้ำไหล หมู่ที่ ๑ จำนวน ๗๐ คน เข้าชื่อกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมด จำนวน ๑๒๕ คน ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้เรียกประชุมสมาชิกเพื่อคัดเลือก คณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่จัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ที่ได้รับเลือกใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของสมาชิกดังกล่าวตามข้อ ๓๓ ของระเบียบ ดังกล่าว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้จัดประชุมใหญ่ วิสามัญตามคำร้องขอของสมาชิกดังกล่าว กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ (สาขา) ได้จัดประชุมสมาชิกและดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการใหม่โดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย จึงได้มีหนังสือถึงสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติเพื่อขอหารือปัญหาดังกล่าว และต้องรอผลการพิจารณาก่อนจึงจะสามารถดำเนินการ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการจัดประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณา และหาข้อยุติเกี่ยวกับข้อคัดค้านดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่นิติกรของสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมประชุมและให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านชุดใหม่ดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลังจากนั้น สมาชิกกองทุนหมู่บ้านจำนวน ๗๐ คน ได้มีหนังสือขอให้เรียกประชุมสมาชิกเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ได้ยอมรับตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ นิติกรดังกล่าวและมีได้โต้แย้ง จึงได้มีหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมสมาชิกอีกครั้งเพื่อเลือกคณะกรรมการ ชุดใหม่แทน ดังนั้น เมื่อข้อคัดค้านเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ได้ข้อยุติแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีหนังสือเพื่อหารือปัญหาดังกล่าว หรือแม้จะมีหนังสือหารือไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอผล การพิจารณาแต่ประการใด ส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่า สมาชิกกองทุนที่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุน หมู่บ้านมิได้ชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนให้กองทุนครบถ้วนทุกราย และอยู่ระหว่างดำเนินการให้ สมาชิกส่งคืนเงินกู้ให้แก่กองทุนให้แล้วเสร็จก่อน จึงไม่อาจเรียกประชุมสมาชิกเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ นั้น เห็นว่า ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติฯ และระเบียบกองทุนหมู่บ้าน ชื่อน้ำไหล หมู่ที่ ๑ (ฉบับแก้ไข ปี พ.ศ. ๒๕๕๓) ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ กำหนดโดยแจ้งชัดว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี และต้องมีการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรง ตำแหน่งแทนภายใน ๓๐ วัน อีกทั้ง ระเบียบดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติใดที่กำหนดให้คณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านสามารถรักษาการในตำแหน่งต่อไปเพื่อทำหน้าที่ติดตามทวงถามเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย จากสมาชิกคืนให้แก่กองทุนหมู่บ้านให้เสร็จสิ้นครบถ้วนก่อน จึงจะจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรง ตำแหน่งแทนได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจรับฟังได้ (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อร. ๑๗๓/๒๕๖๓)



๓. ราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- การวินิจฉัยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติตามข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในการกิจการด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุขได้ ส่วนภารกิจด้านอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นรายกรณีไป และการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจะกระทำได้อต่อเมื่อภารกิจที่จะสนับสนุนเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้สนับสนุนเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อบจ. สนับสนุนงบประมาณแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขและเฉลิมฉลองวัน อสม. แห่งชาติ ที่มีลักษณะเป็นการรณรงค์ แสวงหาความร่วมมือ และกระตุ้นจิตสำนึกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านซึ่งเป็นภาคประชาชนในท้องที่ในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการกิจการจัดการสาธารณสุขในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข มิใช่การจัดทำบริการสาธารณะด้านการสาธารณสุขโดยตรงที่เป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ของ อบจ. ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๘) และ (๙) ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๒) (๓) (๑๙) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้ง โครงการดังกล่าวมิใช่ภารกิจด้านการสาธารณสุขที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสาธารณสุขตามข้อ ๒ (๓) ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่ อบจ. จะมีอำนาจหน้าที่ที่จะสนับสนุนได้ การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับหลักการและหลักเกณฑ์ตามประกาศข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำวินิจฉัยยืนยันให้ อบจ. ดำเนินการตามคำวินิจฉัยเดิมที่ให้หาผู้รับผิดชอบเพื่อชดใช้เงินคืนคลังของ อบจ. ตามข้อทักท้วงของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยเดิมและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการหาผู้รับผิดชอบเพื่อชดใช้เงินคืนคลังของผู้ฟ้องคดีตามข้อทักท้วงของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน



จังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขและเฉลิมฉลองวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ต่อมา สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงถึงผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ฟ้องคดีเรียกเงินจำนวนดังกล่าวส่งคืนคลังของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือชี้แจงถึงสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งว่าเห็นชอบกับข้อทักท้วงดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงมีหนังสือชี้แจงเหตุผลถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้วินิจฉัยตามข้อ ๑๐๓ ของระเบียบดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยว่าเห็นด้วยกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด และให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการหาผู้รับผิดชอบเพื่อชดเชยเงินคืนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งผลการพิจารณายืนยันตามคำวินิจฉัยเดิม

โดยที่ข้อ ๑ และข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กำหนดให้ อบจ. เทศบาล และ อบต. อาจสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในการกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุขได้ ส่วนภารกิจด้านอื่นจะสนับสนุนได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นรายกรณีไป และการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจะกระทำได้อต่อเมื่อภารกิจที่จะสนับสนุนเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้สนับสนุนเท่านั้น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีสนับสนุนงบประมาณแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขและเฉลิมฉลองวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ที่มีลักษณะเป็นการรณรงค์ แสวงหาความร่วมมือ และกระตุ้นจิตสำนึกของ อสม. ผู้นำชุมชน ประชาชน ในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นภาคประชาชนในท้องที่ในการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการกิจการจัดการสาธารณสุขในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข อันมีลักษณะเป็นการเชิดชูเสริมสร้างจิตสำนึกเครือข่ายผู้สนับสนุนงานในการกิจของส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข มิใช่การจัดทำบริการสาธารณะด้านการสาธารณสุขโดยตรงที่เป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องจัดทำหรือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือส่วนราชการในจังหวัดท้องที่ของผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๘) และ (๙) ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๒) (๓) (๑๙) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้ง โครงการดังกล่าวมิใช่ภารกิจด้านการสาธารณสุขที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาสาธารณสุขตามข้อ ๒ (๓) ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่ผู้ฟ้องคดีจะมีอำนาจหน้าที่ที่จะสนับสนุนได้ การจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงไม่สอดคล้องกับหลักการและหลักเกณฑ์ตามประกาศข้างต้น ข้อหักท้วงของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดชอบแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามคำวินิจฉัยเดิมที่ให้ผู้รับผิดชอบเพื่อขอใช้เงินคืนคลังของผู้ฟ้องคดีตามข้อหักท้วงของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๐/๒๕๖๘)

๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เหตุแห่งการจะมีคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งได้ตามมาตรา ๙๐/๑ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จะต้องเป็นกรณีที่ปรากฏว่า ผู้ถูกสอบสวนกระทำการอันเป็นการจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง กล่าวคือ นอกจากจะต้องเป็นกรณีที่จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่แล้ว การกระทำนั้นต้องเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสูบน้ำจากแม่น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและมีได้ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๙ โดยมีการจัดทำเอกสารโครงการย้อนหลังและเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ ซึ่งแม้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล ก็เป็นเพียงเสียหายในเชิงระบบการดำเนินการทางเอกสารตามที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยไม่ถึงขนาดเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรง อีกทั้ง เมื่อพิจารณาเจตนาการกระทำซึ่งแสดงถึงความพยายามแก้ไขปัญหาก็ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องในพื้นที่ยังเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนั้น แม้จะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง คงเป็นเพียงการเลินเล่อต่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ราชการ ประกอบกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ไม่ได้กล่าวหาหรือชี้มูลว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทำการทุจริตในโครงการดังกล่าว และผลการสอบสวนของนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ปรากฏพฤติการณ์ในทางทุจริต กรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งได้ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ห. อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ถูกร้องเรียนกล่าวหาต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ว่า ผู้ฟ้องคดีและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ห. ร่วมกันดำเนินโครงการสูบน้ำลงอ่างเก็บน้ำห้วยพุไทรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนดำเนินการทางวินัยไปตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินโครงการตามผลการสอบสวนเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบล ห. ได้รับความเสียหาย พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ห. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ เมื่อพิจารณาความในมาตรา ๙๐/๑ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติเหตุแห่งการจะมีคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งได้ต้องเป็นกรณีที่กระทำการอันเป็นการจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง จึงจะถือเป็นเหตุที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งได้ หากเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการกระทำที่จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่แต่การกระทำนั้นมิใช่เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมไม่อาจมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวได้ กล่าวคือ การที่จะมีคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งในกรณีนี้ นอกจากจะต้องเป็นกรณีที่จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่แล้ว การกระทำนั้นต้องเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสูบน้ำจากแม่น้ำปราณบุรีลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยพุไทรเพื่อแก้ไขปัญหายากแฉ้ง ไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานและค่าเช่าที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ดำเนินการโดยมิได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจก่อนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๙ โดยมีการจัดทำเอกสารโครงการย้อนหลังและมีการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบล ห. ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๔๒,๙๐๘ บาท กรณีจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการโครงการและได้มีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าวจริง และเจ้าหน้าที่ทั้ง ๕ ราย จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าเป็นผู้รับเงินค่าเช่าที่พักไปจากองค์การบริหารส่วนตำบล ห. จริง



โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ห. ได้ทราบถึงการที่เจ้าหน้าที่ทั้ง ๕ ราย เข้าพักที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าเช่าที่พักแต่อย่างใด เพียงแต่การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในรายละเอียดตามระเบียบของราชการ แม้จะก่อให้เกิดความเสียหายก็เป็นเพียงเสียหายในเชิงระบบการดำเนินการทางเอกสารตามที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยไม่ถึงขนาดเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่องค์การบริหารส่วนตำบล ห. ในขณะที่หากพิจารณาในทางเจตนาการกระทำ ย่อมแสดงถึงความพยายามดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแก่ราษฎรในพื้นที่อันเป็นประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้ ในการดำเนินการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ฟ้องคดีเพียงว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ดำเนินโครงการและทำการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าวด้วยการจัดทำเอกสารย้อนหลัง จึงเป็นการกระทำโดยมิชอบเท่านั้น ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด อันแสดงถึงโดยรูปเรื่องของการสอบสวนพิจารณาข้อเท็จจริง พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดี แม้จะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๐/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ คงเป็นเพียงการเลื่อนต่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ราชการ ประกอบกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ไม่ได้กล่าวหาหรือชี้มูลว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตในโครงการดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการสอบสวนพิจารณาของอำเภอหัวหินหรือผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ปรากฏพฤติการณ์ในทางทุจริตกรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ห. จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๙๖/๒๕๖๗)

๓.๒.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

การจัดงานประเพณีสงกรานต์และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๑๖ (๑๐) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๖๗ (๕) (๖) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเป็นอิสระในการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีการทุจริต อันเป็นไปตามหลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อกรณีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง โดยนำมาจัดเป็นถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก



สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว โดยมีราคาที่เหมาะสมและในขณะนั้นก็มีเงินคงเหลือในคลังจำนวน ๑๙,๐๔๒,๓๗๑.๗๒ บาท จึงเป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามงบประมาณที่ตั้งไว้เท่าที่จำเป็นและประหยัด โดยคำนึงถึงฐานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานส่วนบุคคลอันถือเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต และไม่ปรากฏว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อแต่อย่างใด ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงไม่มีกรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระทำโดยผิดกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหาย อันจะเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแต่อย่างใด

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก ได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายพบว่า โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกับลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการไม่เหมาะสมและเป็นการไม่ประหยัดงบประมาณ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ซึ่งเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้ลงนามเห็นชอบและเสนอความเห็นให้นายกองการบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อนุมัติโครงการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลโพธิ์แทนได้ร่วมกันสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน แสดงถึงความเคารพบูชาผู้สูงอายุ ให้เกิดความสามัคคีของประชาชน มีความเป็นหนึ่งเดียว และลดภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอันเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๖ (๑๐) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๖๗ (๕) (๖) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีความเป็นอิสระในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ตามโครงการดังกล่าวภายใต้การกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นให้การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดการใช้งบประมาณไปในทางทุจริตเท่านั้น ตามหลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ



แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีสงกรานต์แล้ว เห็นว่า นอกจากการจัดงานประเพณีสงกรานต์จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้อันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ และรักษาไว้ซึ่งศิลปะและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุ ขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกิน และขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังอาจจัดงานประเพณีสงกรานต์โดยกำหนดให้มีวัตถุประสงค์อื่น ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้มีกิจกรรมมอบถุงยังชีพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาผู้สูงอายุในตำบลโพธิ์แทน เป็นการลดภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอันสอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ โดยที่ตามประเพณีปฏิบัติจะมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและมอบของขวัญเป็นที่ระลึกให้ผู้สูงอายุ เพื่อแสดงถึงความกตัญญู ซึ่งข้าวสารและอาหารแห้งที่นำมาจัดเป็นถุงยังชีพ แม้จะเรียกว่า “ถุงยังชีพ” แต่ก็ได้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่จะมอบให้เป็นของขวัญแก่ผู้สูงอายุเพื่อแสดงถึงความกตัญญูแต่อย่างใด อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคภายในครอบครัวและเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างแท้จริง จึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว รวมทั้งถือเป็นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ (๕) (๖) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๖ (๑๐) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้งตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๑.๓.๔ วรรคห้า ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๑.๓.๔ (๖) ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทนแล้ว โดยถุงยังชีพตามโครงการดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีราคาเพียงถุงละ ๒๗๐ บาท และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีราคาเพียงถุงละ ๒๘๗ บาท มอบให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานคนละ ๑ ถุง ซึ่งถือเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว และในขณะที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเงินคงเหลือในคลังจำนวน ๑๙,๐๔๒,๓๗๑.๗๒ บาท จึงเป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้เท่าที่จำเป็นและประหยัด โดยคำนึงถึงฐานะการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจจ่ายเงินงบประมาณได้ตามข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการประชาสัมพันธ์ผลงาน



ส่วนบุคคลอันถือเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต และไม่ปรากฏว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อแต่อย่างใด ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แท่นมีหน้าที่พิจารณาถ่วงถ่วง ตรวจสอบและให้ความเห็น ตามลำดับสายงาน ได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้พิจารณาอนุมัติและเบิกจ่าย เงินงบประมาณตามโครงการ ซึ่งฎีกาเบิกเงินมีสาระสำคัญครบถ้วนตามข้อ ๖๐ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดี ไม่ได้กระทำโดยผิดกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย อันจะเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๒๗/๒๕๖๗)

๓.๒.๓ การสั่งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งโดยไม่มีอำนาจ

คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ แม้จะได้มีการจัดทำคำสั่งและเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งได้ลงนามในคำสั่งนั้น พร้อมระบุวัน เดือน และปีที่ทำคำสั่งแล้ว แต่ถ้ายังไม่ได้มีการแจ้งคำสั่งให้คู่กรณีทราบ คำสั่งนั้นก็ยังคงมีฐานะเป็นเพียงเอกสารภายใน หน่วยงานเท่านั้น ยังหาผลบังคับไม่ ทั้งนี้ โดยอาศัยเทียบหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น แม้จะฟังข้อเท็จจริง ปรากฏตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล่าวอ้างว่า ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ ภายใต้อำนาจบัญชาได้ดำเนินการพิมพ์คำสั่งถอดถอนผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ และนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำคำสั่งพิพาทนั้นได้ลงนามไว้ในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว แต่โดยที่ ในวันดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการอย่างใดกับคำสั่งพิพาท ซึ่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลอาจเปลี่ยนใจ ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นอย่างใดก็ได้ คำสั่งพิพาทจึงยังคง มีฐานะเป็นเพียงเอกสารภายในหน่วยงานที่ยังไม่มีผลต่อบุคคลตามคำสั่ง และกรณีจึงถือเป็นเพียง ขั้นตอนการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองตามนัย มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ด้วยเหตุนี้ กรณีตามคดีนี้ แม้หากจะรับฟังในทางตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ทำคำสั่งทางปกครองจะได้ทำคำสั่งในขณะที่ตนมีอำนาจ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าได้มีการแสดงเจตนา ที่จะให้มีผลบังคับทางกฎหมายในขณะที่ตนมีอำนาจทำคำสั่งนั้น และในขณะที่แสดงเจตนา ให้คำสั่งมีผลออกสู่ภายนอกหรือในขณะมีคำสั่ง ผู้ทรงอำนาจในคำสั่งทางปกครองนั้นไม่มีอำนาจ ในการทำคำสั่งทางปกครองนั้นอีกต่อไปแล้ว กรณีย่อมไม่อาจถือได้ว่าคำสั่งทางปกครองที่ได้ แสดงเจตนาไว้สามารถนำมาใช้เพื่อให้มีผลต่อกฎหมายในคำสั่งเป็นคำสั่งที่มีผลทางกฎหมายได้

